

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM nº RJ2013/7923

Acusados: Atilano de Oms Sobrinho
César Romeu Fiedler
Di Marco Pozzo

Ementa: Suposta prática de atos de liberalidade – Inobservância do dever de lealdade. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, na forma do art. 11, inciso II, combinado com o §1º, inciso III, da Lei nº 6.385/76, considerando o histórico dos acusados e diante da gravidade e reprobabilidade dos seus atos, bem como dos prejuízos por eles causados, decidiu, por unanimidade:

1. PRELIMINARMENTE, **rejeitar** a alegação apresentada pela defesa de incompetência da CVM para julgar condutas que teriam ocorrido exclusivamente no âmbito da *Iesa Projetos*, por ser ela uma companhia de capital fechado.
2. NO MÉRITO:
 - 2.1. Aplicar ao **acusado Atilano de Oms Sobrinho a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$9.642.013,08** (nove milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, treze reais e oito centavos), correspondentes a três vezes o montante da vantagem econômica indevidamente obtida, pela prática de atos de liberalidade à custa da Companhia e pela inobservância do seu dever de lealdade, em infração ao art. 154, §2º, "a", e art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76;
 - 2.2. Aplicar ao acusado **César Romeu Fiedler a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$3.856.808,13** (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oito reais e treze centavos), correspondentes a três vezes o montante da vantagem econômica indevidamente obtida, pela prática de atos de liberalidade à custa da Companhia e pela inobservância do seu dever de lealdade, em infração ao art. 154, §2º, "a", e art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76;
 - 2.3. Aplicar ao acusado **Di Marco Pozzo a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais), pela prática de atos de liberalidade à custa da Companhia, em infração ao art. 154, §2º, "a", da Lei nº 6.404/76;

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008.

Ausentes tanto os acusados quanto o seu representante constituído nos autos.

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba, Relator, Henrique Balduino Machado Moreira, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2016.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2013/7923

Acusados: Atilano de Oms Sobrinho
César Romeu Fiedler
Di Marco Pozzo

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade dos administradores da Inepar S.A. Indústria e Construções por suposta prática de ato de liberalidade à custa da companhia (art. 154, §2º, "a", da Lei nº 6.404/76) e infração ao dever de lealdade (art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76).

Relator: Diretor Gustavo Tavares Borba

Relatório

I. OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP" ou "Acusação") para a apuração de eventuais irregularidades ocorridas na transferência de ações de emissão da Iesa Óleo e Gás S.A. ("IOG"), companhia fechada subsidiária integral da companhia fechada Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. ("Iesa Projetos") e indiretamente controlada pela companhia aberta Inepar S.A. Indústria e Construções ("IIC" ou "Companhia"), para Atilano de Oms Sobrinho ("Atilano Sobrinho"), Valdir de Lima Carreiro ("Valdir Carreiro") e César Romeu Fiedler ("César Fiedler").

II. ORIGEM

2. O presente termo de acusação originou-se do Processo CVM nº RJ2012/8828, que, por sua vez, derivou de reclamação de investidor sobre o referido tema.

III. FATOS

3. Em 20/07/2012, foi formulada reclamação por investidor da Companhia através do Sistema de Atendimento ao Investidor - SAI, solicitando que fosse apurada a forma

pela qual foi realizada, em 2008, a transferência de ações representativas de 12% do capital social da IOG. De acordo com a reclamação, não ficaria claro, pela análise dos balanços patrimoniais da Iesa Projetos, se essa transferência teria ocorrido através de doação ou de alienação (fls. 01-03).

4. Após questionamento efetuado pela SOI¹, a Companhia informou, em resposta protocolizada em 29/08/2012, que a Organização Inepar adotaria, desde a sua fundação, política de incentivo aos seus principais dirigentes, promovendo a transferência de ações como prêmio por seu desempenho, esforço e dedicação. Desse modo, a transferência de ações da IOG mencionada na reclamação teria sido feita a pessoas físicas, de forma não onerosa, na forma de bônus em ações de capital, decorrente de suas funções e das contribuições por elas prestadas (fl. 8).

5. A resposta da Companhia foi comunicada ao investidor em 12/09/2012 (fls. 11-12) e, em 17/9/2012, o processo foi enviado à SEP, para apuração da aderência da operação às normas aplicáveis (fl. 15).

6. Em 16/11/2012, a SEP solicitou informações à Companhia², que apresentou, em 03/12/2012, a seguinte planilha informando quais pessoas teriam recebido títulos de emissão da IIC e de suas controladas para fins de remuneração ou incentivo nos exercícios de 2008 em diante (fls. 21-23):

<u>Nome</u>	<u>Função</u>	<u>Quantidade, tipo, espécie e classe</u>	<u>Valor justo</u>	<u>Valor patrimonial</u>
Atilano de Oms Sobrinho	<u>IOG</u> – Presidente do Conselho de Administração <u>Iesa Projetos</u> – Presidente do Conselho de Administração <u>IIC</u> – Presidente do Conselho de Administração	1.996.276 ações nominativas ordinárias	Valor total de R\$ 1.996,276,00 correspondente ao preço unitário de R\$ 1,00	R\$ 1,61 cada ação na data base de 31.08.2008
Valdir Lima Carreiro	<u>IOG</u> – Diretor Presidente cumulado com Diretor Comercial <u>Iesa Projetos</u> – Membro do Conselho de Administração <u>IIC</u> – Membro do Conselho de Administração	1.996.277 ações nominativas ordinárias	Valor total de R\$ 1.996,277,00 correspondente ao preço unitário de R\$ 1,00	R\$ 1,61 cada ação na data base de 31.08.2008
Cesar Romeu Fiedler	<u>IOG</u> – Membro do Conselho de Administração <u>Iesa Projetos</u> – Diretor Presidente <u>IIC</u> – Diretor Presidente	798.511 ações nominativas ordinárias	Valor total de R\$ 798.511,00 correspondente ao preço unitário de R\$ 1,00	R\$ 1,61 cada ação na data base de 31.08.2008

7. No mesmo expediente, a Companhia reiterou que a política de incentivo aos seus principais dirigentes teria sido adotada desde a sua fundação, com expansão substancial no final do exercício de 1997, mediante a implementação do programa "Participação", de modo que os diretores das Organizações Inepar seriam premiados de forma

excepcional, assegurando sua efetiva participação nos negócios da Companhia. Para sustentar sua manifestação, a IIC juntou cópia de encarte veiculado pela própria Companhia no ano de 1997, denominado de "O Condutor", que contém reportagem intitulada "*Grupo Inepar promove funcionários a acionistas em programa inédito no Brasil*" (fls. 23-43).

8. Portanto, segundo a Companhia, diante da implementação do citado programa de incentivos, não seriam aplicáveis os questionamentos da SEP por meio dos quais se solicitou: (i) o envio de cópia do documento que contivesse a política de remuneração em que estivesse previsto o pagamento baseado em ações; cópias das atas das reuniões dos órgãos da administração que tivessem deliberado sobre tal política; e (ii) esclarecimentos sobre se os valores relativos às transferências dentro do limite global definido para a remuneração dos administradores.

9. Instados a se manifestar pela SEP acerca de eventual descumprimento de seus deveres fiduciários³, os membros da Diretoria⁴ e do Conselho de Administração⁵ da IIC protocolizaram resposta conjunta através da qual reiteraram as manifestações da Companhia sobre a política de incentivo existente nas Organizações Inepar, afirmando, ao fim, que não faltaram com seus deveres fiduciários previstos nos artigos 153 a 156 da Lei nº 6.404/76 (fls. 49-59).

10. Adicionalmente, os referidos administradores pontuaram que, no grupo de sociedades, como seria o caso das sociedades integrantes do grupo Inepar, existiria uma direção unificada, exercida pela sociedade controladora, que formularia a política geral do grupo. Observando esta característica, e com base na tradição da Companhia desde a sua constituição, as participações da IOG teriam sido transferidas às pessoas físicas, de forma não onerosa, como bônus em ações de capital.

IV. TERMO DE ACUSAÇÃO (fls. 167-179)

11. Diante das respostas dos administradores da Companhia, a SEP formulou Termo de Acusação por meio do qual salientou, inicialmente, que as doações de ações da IOG (companhia fechada), embora tenham sido realizadas por meio da Iesa Projetos (companhia fechada), teriam sido deliberadas por administradores da IIC (companhia aberta). De acordo com a Acusação, houve doação de ações da IOG no valor contábil de aproximadamente R\$ 7,7 milhões, o que repercutiria na IIC, em razão do método de equivalência patrimonial. Nessa linha, a SEP salientou a existência de precedentes do Colegiado que afirmariam a competência legal da CVM para punir práticas como a mencionada⁶.

12. Segundo a Acusação, a IOG, isoladamente, teria tido resultado equivalente a 40,7% do lucro líquido da IIC no exercício de 2008, e as ações de sua emissão que foram objeto de doação, em 16/09/2008, teriam sido distribuídas da seguinte maneira (fls. 52-59):

Nome	Ações da IOG recebidas	Valor Contábil (R\$)	% do Total
Atilano de Oms Sobrinho	1.996.276	3.214.004,36	5,0%
Valdir Lima Carreiro	1.996.277	3.214.005,97	5,0%
Cesar Romeu Fiedler	798.511	1.285.602,71	2,0%

13. Destacou-se que, à época da transferência das ações, os Atilano Sobrinho e Cesar Fiedler ocupavam cargos tanto na Diretoria⁷ quanto no Conselho de Administração⁸ da Inepar, enquanto Valdir Carreiro não ocuparia, naquele momento, cargo na administração da Companhia⁹. Além disso, conforme a Acusação, a Companhia teria, no âmbito do Processo CVM nº RJ2012/108, se manifestado em relação àquelas pessoas como integrantes do grupo de controle da IIC (fls. 119-128).

14. Para a SEP, a transferência das ações da IOG, enquanto recompensa por serviços prestados aos administradores, teria de ser feita em consonância com o disposto no art. 152, *caput*, da Lei nº 6.404/76¹⁰. Logo, os pagamentos efetuados a Atilano Sobrinho e Cesar Fiedler, incluindo o valor das ações da IOG a eles transferidas a título gratuito, não poderiam ultrapassar o montante aprovado na AGOE de 03/05/2007, que os elegeu, na qual fora fixado o valor de R\$400.000,00 como limite máximo da remuneração global anual dos órgãos de administração da Companhia.

15. A alegação de que a transferência das ações da IOG teria sido baseada no programa "ParticipAÇÃO" não deveria prosperar, pois as doações realizadas não se enquadrariam na descrição do programa. A remuneração de cada administrador não teria sido definida utilizando exclusivamente as variáveis referidas no programa (tempo de serviço e desempenho) e, ademais, apenas Atilano Sobrinho, Valdir Carreiro e Cesar Fiedler teriam sido beneficiados com ações da IOG, em que pese o mencionado programa de incentivo estabelecer que 1.000 funcionários seriam beneficiados.

16. Portanto, inexistiriam evidências de que as doações em comento teriam sido realizadas no âmbito do referido programa. De todo modo, para a SEP, ainda que se admitisse que as transferências gratuitas realizadas tivessem sido feitas em razão do programa "ParticipAÇÃO", ele não poderia ser usado para definir matérias de competência assemblear, sob o risco de infração ao previsto no art. 152, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

17. Ademais, a Acusação registrou que no Termo de Transferência das ações da IOG a Atilano Sobrinho (conselheiro de administração da IIC) a Iesa Projetos teria sido representada por César Fiedler (diretor e conselheiro de Administração da IIC) e Di Marco Pozzo (conselheiro de administração da IIC). Por sua vez, nos Termos de Transferência de ações da IOG a Cesar Fiedler e Valdir Carneiro, a Iesa Projetos teria sido representada por Atilano Sobrinho e Di Marco Pozzo. Disso decorreria, para a SEP, que os beneficiários das remunerações realizadas em desacordo com as exigências legais teriam sido os próprios administradores, os quais pertenceriam, ainda, ao grupo de controle da Companhia.

V. ACUSAÇÕES (fls. 177-178)

18. Pelo exposto, a SEP concluiu pela responsabilização de:

- a) **Atilano de Oms Sobrinho**, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Inepar S.A. Indústria e Construções:
 - i. pelo descumprimento do art. 154, c/c o art. 152, *caput*, ambos da Lei nº 6.404/76, pela remuneração com ações de emissão da IOG ao Sr. César Romeu Fiedler, em valor superior ao fixado pela assembleia geral;
 - ii. pelo descumprimento do art. 154 da Lei nº 6.404/76, pela remuneração, com ações de emissão da IOG, ao Sr. Valdir Lima Carneiro, integrante do grupo de controle da IIC;

- iii. pelo descumprimento do art. 154, *caput*, c/c o art. 152, *caput*, ambos da Lei nº 6.404/76, por ter recebido remuneração, com ações de emissão da IOG, em valor superior ao fixado pela assembleia geral; e
 - iv. pelo descumprimento do art. 155 da Lei nº 6.404/76, por desviar a decisão societária referente à remuneração dos administradores de companhia aberta para sua controlada, companhia fechada, de maneira a fugir aos controles típicos das companhias abertas e aos correspondentes mecanismos de publicidade.
- b) **Di Marco Pozzo**, na qualidade de membro do Conselho de Administração da IIC, eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 03/05/2007:
- i. pelo descumprimento do art. 154, *caput*, c/c o art. 152, *caput*, ambos da Lei nº 6.404/76, pela remuneração com ações de emissão da IOG aos Srs. Atilano de Oms Sobrinho e César Romeu Fiedler, em valor superior ao fixado pela assembleia geral;
 - ii. pelo descumprimento do art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/76, pela remuneração com ações de emissão da IOG ao Sr. Valdir Lima Carneiro, integrante do grupo de controle da IIC; e
 - iii. pelo descumprimento do art. 155 da Lei nº 6.404/76, por desviar a decisão societária referente à remuneração dos administradores de companhia aberta para sua controlada, companhia fechada, de maneira a fugir aos controles típicos das companhias abertas e aos correspondentes mecanismos de publicidade.
- c) **César Romeu Fiedler**, na qualidade de membro do Conselho de Administração da IIC, eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 03.05.2007:
- i. pelo descumprimento do art. 154, *caput*, c/c o art. 152, *caput*, ambos da Lei nº 6.404/76, pela remuneração com ações de emissão da IOG ao Sr. Atilano de Oms Sobrinho, em valor superior ao fixado pela assembleia geral;
 - ii. pelo descumprimento do art. 154, *caput*, c/c o art. 152, *caput*, ambos da Lei nº 6.404/76, por ter recebido remuneração com ações de emissão da IOG, em valor superior ao fixado pela assembleia geral;
 - iii. pelo descumprimento do art. 155 da Lei nº 6.404/76, por desviar a decisão societária referente à remuneração dos administradores de companhia aberta para sua controlada, companhia fechada, de maneira a fugir aos controles típicos das companhias abertas e aos correspondentes mecanismos de publicidade.

VI. MANIFESTAÇÃO DA PFE (fls. 181-189)

19. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11, ambos da Deliberação CVM n.º 538/08¹¹⁻¹².

20. A SEP reapresentou o Termo de Acusação, em 13/06/2012, com o fim de espelhar o posicionamento da PFE sobre: (i) a competência da CVM para apurar o presente caso; e (ii) a ocorrência de infração ao art. 155 da Lei nº 6.404/76 (fls.191-204). O presente relatório já reflete esses ajustes.

VII. DEFESAS (fls. 231-243)

21. Após intimações (fls. 209-211), os acusados apresentaram defesa conjunta, por meio da qual sustentaram, de início, que o voto do então Diretor Marcos Pinto, relator do PAS CVM nº 14/04 – mencionado como precedente pela SEP – deixaria claro, em excerto imediatamente anterior ao utilizado pela Acusação¹³, que carece à CVM poder de apurar atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias fechadas. Em função disso, no mencionado caso, o referido Diretor votou pela absolvição do acusado por falta de competência legal da CVM.

22. Tendo em vista que uma das acusações em face dos acusados se fundamentaria no fato de terem assinado o Termo de Transferência das ações da IOG para Atilano Sobrinho, Valdir Carreiro e César Fiedler – *“o que, de fato, se verificou, tendo presente que eles eram representantes legais da Iesa Projetos, e tal decisão se deu no âmbito dessa companhia fechada”* (fls. 237) –, o caso se enquadraria no entendimento do ex-diretor Marcos Pinto no PAS CVM nº 14/04.

23. Pelo fato de serem membros do Conselho de Administração da IIC, faltaria competência executiva aos acusados para efetuar as transferências de ações, razão pela qual sua atuação teria sido efetivada tão somente no âmbito da Iesa Projetos, sociedade que não está ao alcance da competência da CVM por ser uma companhia fechada. No mesmo sentido, a acusação de recebimento de valores em montante superior ao estabelecido pela Assembleia Geral também não mereceria prosperar, posto que a remuneração fixada por tal conclave seria referente apenas à IIC.

24. Ademais, as doações não seriam forma de remuneração, mas de *“prêmio pelo bom desempenho, esforços e dedicação desenvolvidos nos negócios ligados às Companhias”* (fl. 238). Em razão da inexistência de referência específica a uma vinculação entre os agraciados por tal prêmio e uma sociedade determinada que integre as Organizações Inepar, este não assumiria o caráter de remuneração.

25. De todo modo, mesmo se as doações de ações da IOG fossem entendidas como remuneração, esta teria sido conferida pela Iesa Projetos, não se aplicando o limite estabelecido na Assembleia Geral da IIC. Isso decorreria do fato de a Iesa Projetos ser uma companhia com personalidade jurídica distinta, inexistindo confusão patrimonial mesmo nos grupos de sociedades tratados no Capítulo XXI da Lei nº 6.404/76, conforme previsto no art. 266 da Lei nº 6.404/76¹⁴.

26. Além disso, considerando que as Organizações Inepar não seriam constituídas como grupo de sociedades, não se aplicaria o previsto no art. 274 da Lei das S.A.¹⁵, de modo que o limite aprovado pela Assembleia Geral da IIC, nos termos do art. 152 da Lei nº 6.404/76, seria aplicável somente sobre essa sociedade. A redação das atas dos conclaves que deliberaram sobre os limites das remunerações dos administradores não permitiria concluir que em tal limite também se incluiria a remuneração das sociedades controladas.

27. A conclusão da Acusação de que apenas os acusados receberam ações da IOG por meio de doação também não refletiria a realidade, uma vez que, já em 1997, o encarte "O Condutor" noticiava que "*sete empresas do Grupo já têm acionistas participantes em seus quadros*" (fl. 240), inexistindo nos autos quaisquer documentos passíveis de sustentar o entendimento da SEP.

28. Igualmente, não teria sido demonstrada culpa ou dolo dos acusados, em descasamento com o princípio da não culpabilidade. As doações de ações não teriam representado prejuízos à IIC, afetado o exercício do controle indireto sobre a IOG e tampouco reduzido qualquer benefício de natureza pecuniária que a Companhia fizesse jus.

29. Afirmou-se, por fim, que os acusados estariam ultimando as providências necessárias para fazer retornar à Iesa Projetos as ações de emissão da IOG que foram objeto das transferências gratuitas, incluindo aquelas que subscreveram em decorrência do exercício de direito de preferência, de modo que as participações direta e indireta da IIC na IOG retornariam ao estágio anterior às doações. Os acusados se comprometeram a, em curto espaço de tempo, demonstrar à CVM as medidas adotadas para recompor a participação da IIC na IOG.

VIII. SORTEIO E DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

30. Em reunião realizada em 02/12/2014, o Colegiado da CVM, acompanhando o entendimento exarado pelo Comitê de Termo Compromisso, deliberou a rejeição da proposta apresentada em conjunto pelos acusados. Assim, a Diretora Ana Novaes foi sorteada, naquela mesma reunião do Colegiado, como relatora do presente processo sancionador (fl. 303). Tendo em vista o término do mandato da Diretora, o presente processo foi redistribuído, em 27/01/2015, ao Diretor Roberto Tadeu (fl. 307). Em 11/08/2015, o PAS foi redistribuído para mim, nos termos do art. 10 da Deliberação nº 558/08¹⁶ (fl. 311).

IX. PRODUÇÃO DE PROVAS

31. Após determinação efetuada, em 10/03/2016, com base no art. 20 da Deliberação CVM nº 538/08¹⁷ (fl. 318), a SEP enviou ofícios¹⁸ aos acusados, requerendo o envio dos seguintes documentos e informações:

- a) cópia do ato societário da Iesa Projetos pelo qual teria sido deliberada a transferência de ações da IOG;
- b) cópia dos documentos relativos à aprovação das remunerações da administração da Iesa Projetos, referente ao exercício de 2008;
- c) cópia do documento que contenha a política de remuneração na qual esteja prevista a forma de pagamento (programa "ParticipAÇÃO") e cópias das atas de reuniões dos órgãos de administração ou assembleias gerais em que se tenha deliberado a respeito da política;
- d) informações sobre quais providências foram efetivamente realizadas até o presente momento no sentido de retornar à Iesa Projetos as ações da IOG; e
- e) manifestação sobre os documentos mencionados acima, bem como quaisquer outras informações pertinentes.

32. Em resposta, os acusados teceram considerações sobre o processo de recuperação judicial de sociedades integrantes do Grupo Inepar. Segundo eles, diante das dificuldades apresentadas no curso do processo, teria restado impossível dar seguimento a qualquer estudo para viabilizar a devolução das ações, plano este que seria retomado quando da conclusão do processo de implementação do plano de recuperação judicial do Grupo Inepar (fls. 329-332). Nenhum anexo foi encaminhado em conjunto com a referida resposta.

33. Em 31/05/2016, foi encaminhado ofício¹⁹ à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, solicitando o envio das atas das assembleias gerais e reuniões da diretoria e do conselho de administração realizadas nos anos 2007 e 2008 referentes à empresa Iesa Projetos. Tais documentos foram anexados às fls. 340-393 e 395-443 dos autos.

X. REDEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS

34. Em 31/05/2016, com fundamento no art. 25 da Deliberação CVM nº 538/08²⁰, submeteu-se ao Colegiado proposta de redefinição jurídica dos fatos apurados no presente processo administrativo sancionador, uma vez que a imputação proposta pela SEP não seria o enquadramento jurídico mais adequado, na medida em que, via de regra, o montante global de remuneração fixado na assembleia geral de controladora não é aplicável às outras companhias do mesmo grupo (fls. 444-450).

35. Nesse sentido, e tendo em vista a possível ocorrência de cessão gratuita, pelos acusados, de bens de propriedade da Iesa Projetos, sem fundamentação aparente, para as suas esferas patrimoniais privadas e para outras partes relacionadas, os fatos poderiam envolver a prática de ato de liberalidade em prejuízo da companhia (art. 154, §2º, "a", da Lei 6.404) no que se refere aos conselheiros que deliberaram nesse sentido, além de eventual violação ao dever de lealdade (art. 155 da Lei 6.404) em relação aos administradores que receberam o suposto benefício irregular.

36. Assim, sugeriu-se que as seguintes imputações fossem aplicadas às condutas descritas no Termo de Acusação:

- a) **Atilano de Oms Sobrinho**, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Inepar S.A. Indústria e Construções:
 - i. pelo descumprimento ao art. 154, §2º, "a", da Lei nº 6.404/76, por ter autorizado a transferência gratuita de bens (ações de emissão da IESA Óleo e Gás S.A.) de propriedade da IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. aos Srs. César Romeu Fiedler e Valdir Lima Carneiro;
 - ii. pelo descumprimento ao art. 155 da Lei nº 6.404/76, por ter recebido, a título gratuito, bens de propriedade da IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. (ações de emissão da IESA Óleo e Gás S.A.);
- b) **Di Marco Pozzo**, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Inepar S.A. Indústria e Construções, pelo descumprimento ao art. 154, §2º, "a", da Lei nº 6.404/76, por ter autorizado a transferência gratuita de bens (ações de emissão da IESA Óleo e Gás S.A.) de propriedade da IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. aos Srs. Atilano de Oms Sobrinho, César Romeu Fiedler e Valdir Lima Carneiro;

- c) **César Romeu Fiedler**, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Inepar S.A. Indústria e Construções:
- i. pelo descumprimento ao art. 154, §2º, "a", da Lei nº 6.404/76, por ter autorizado a transferência gratuita de bens (ações de emissão da IESA Óleo e Gás S.A.) de propriedade da IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. aos Sr. Atilano de Oms Sobrinho; e
 - ii. pelo descumprimento ao art. 155 da Lei nº 6.404/76, por ter recebido, a título gratuito, bens de propriedade da IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. (ações de emissão da IESA Óleo e Gás S.A.).

37. Em reunião ocorrida no mesmo dia 31/05/2016, a proposta de redefinição jurídica dos fatos foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado (fl. 452).

XI. ADITAMENTO ÀS DEFESAS

38. Em cumprimento ao disposto nos artigos 24²¹ e 26²² da Deliberação CVM nº 538/08, os acusados foram regulamente intimados para apresentarem aditamento às suas defesas e também para se manifestarem quanto às provas juntadas nos autos após solicitação feita à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (fls. 456-458).

39. No aditamento apresentado em conjunto pelos acusados²³, afirmou-se que os termos de transferência das ações da IOG teriam sido assinados no âmbito da Iesa Projetos, empresa de capital fechado. Desse modo, haveria um equívoco em atribuir o ato praticado aos acusados na qualidade de membros do Conselho de Administração da IIC, uma vez que conselheiros de administração não teriam competência estatutária para assinar atos de gestão da companhia em questão e nem mesmo de outra sociedade relacionada.

40. Faltaria competência aos acusados, como membros do Conselho de Administração da IIC, para assinar e efetuar as transferências de ações, sendo que a atuação dos acusados teria se verificado na qualidade de representantes legais da Iesa projetos, companhia fechada e, por isso mesmo, não incluída na esfera de atuação da CVM.

41. No caso em análise, não haveria que se falar em ato de liberalidade à custa da IIC ou da Iesa Projetos, posto que as transferências de ações teriam se verificado em sintonia com o programa "ParticipAÇÃO" no âmbito da Iesa Projetos, como forma de premiar pessoas físicas pelo bom desempenho e esforço desenvolvidos nos negócios relacionados a qualquer das sociedades que integram as Organizações Inepar.

42. Logo, a recapitulação das infrações não seria condizente com a realidade, pois os serviços prestados pelos destinatários das transferências de ações seriam sua contrapartida. As transferências também não teriam representado qualquer prejuízo à IIC, não teriam afetado o exercício do controle indireto competente a essa companhia e tampouco teriam reduzido qualquer benefício de natureza pecuniária a que ela fizesse jus, pelo que os acusados também não teriam falhado com seu dever de lealdade. Por fim, os acusados reiteraram os demais argumentos de defesa apresentados anteriormente à redefinição jurídica dos fatos.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

¹ OFÍCIO/CVM/SOI/GOI-1/Nº697/2012(fl. 6), de 13/08/2012.

² OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº357/2012 (fls. 17-18), de 16/11/2012.

³ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº349/13 (fls. 45-46), de 05/06/2013.

⁴ Srs. Cesar Romeu Fiedler (Diretor-Presidente), Ricardo Woitowicz (Diretor Comercial), Marco Antonio Bernardi (Diretor Administrativo-Financeiro) e Dionísio Leles da Silva Filho (Diretor de Relações com Investidores).

⁵ Srs. Atilano de Oms Sobrinho, Cesar Romeu Fiedler, Di Marco Pozzo, Irajá Galliano Andrade, Jauneval de Oms, Valdir Lima Carreiro, Carlos Alberto Del Claro Gloger e José Joaquim Paifer.

⁶ A Acusação fez referência ao voto do Diretor-Relator do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 14/04, julgado em 24/08/2010, especificamente ao seguinte trecho: “1.5 Mas antes de dar prosseguimento ao mérito, gostaria de prevenir possíveis interpretações excessivas da posição que expus acima, esclarecendo que os limites legais à competência da CVM não a impedem de punir, por exemplo: i. controlador de companhia aberta que, por meio de subsidiárias fechadas dessa companhia aberta, abuse de seu poder; ii. os administradores de companhia aberta, por infrações cometidas por meio de subsidiárias fechadas, mas com repercussão na própria companhia aberta; e iii. administradores de companhia fechada ou quaisquer terceiros que tenham contribuído para a prática da infração praticada por controlador ou administrador de companhia aberta, nos termos do art. 29 do Código Penal”.

⁷ Eleição na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25/05/2007 (fls. 110-111).

⁸ Eleição na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 03/05/2007 (fls. 101-109).

⁹ De acordo com a SEP, o Sr. Valdir Lima Carreiro apenas teria sido eleito para o Conselho de Administração da IIC em Assembleia Geral Ordinária realizada em 03/05/2012 (fls. 114-118).

¹⁰ Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.

¹¹ Art. 6º - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

¹² MEMO Nº 83/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 181-189), de 29/08/2013.

¹³ A Defesa colacionou o seguinte trecho do referido voto: “1. Diretor de Companhia Fechada 1.1 Em 9 de fevereiro de 2004, a Embrapar reapresentou seu formulário IAN referente a 31 de dezembro de 2002. Nesse formulário, indicava Jorge Luiz Rodriguez como conselheiro e diretor-presidente da companhia, eleito em 25 de abril de 2001, com mandato até a assembleia geral ordinária de 2004. 1.2 Porém, consultando as atas de reuniões do conselho de administração, percebe-se que sua indicação para o cargo de diretor-presidente da Embrapar ocorreu apenas em 19 de dezembro de 2002, quando o contrato com a Euroinvest já havia se encerrado. Até então, ele havia sido diretor apenas de uma companhia fechada. 1.3 A Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, não permite que a CVM puna administradores de companhias fechadas. Nesse ponto, o art. 9º, V, da Lei é claro: Art. 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no §2º do art. 15, poderá: (...) V – apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado; (...) 1.4 Portanto, em vista da falta de competência legal da CVM para punir o acusado, voto pela sua absolvição. (...).

¹⁴ Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos.

¹⁵ Art. 274. Os administradores do grupo e os investidos em cargos de mais de uma sociedade poderão ter a sua remuneração rateada entre as diversas sociedades, e a gratificação dos administradores, se houver, poderá ser fixada, dentro dos limites do §1º do artigo 152 com base nos resultados apurados nas demonstrações financeiras consolidadas do grupo.

¹⁶ Art. 10. Ao Diretor que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.

¹⁷ Art. 20. É facultado ao Relator determinar a realização de diligências, além daquelas eventualmente requeridas pelo acusado.

¹⁸ Ofício nº 62-2016-CVM/SEP/GEA-3 (fl. 323), de 11/03/2016; Ofício nº 63-2016-CVM/SEP/GEA-3 (fl. 324), de 11/03/2016; e Ofício nº 64-2016-CVM/SEP/GEA-3 (fl. 325), de 11/03/2016.

¹⁹ Ofício nº 1/2016-CVM/DGB (fl. 334), de 31/05/2016.

²⁰ Art. 25. O Colegiado poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da peça acusatória, ainda que em decorrência de prova nela não mencionada, mas existente nos autos, devendo indicar os acusados afetados pela nova definição jurídica e determinar a intimação de tais acusados para aditamento de suas defesas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da intimação, facultada a produção de novas provas, observado o disposto na Seção III.

²¹ Art. 24. Ao acusado será concedido o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre as provas produzidas, independentemente de haver, ou não, acompanhado a sua produção.

²² Art. 26. Na hipótese do art. 25, todos os acusados indicados pelo Colegiado serão intimados, devendo a intimação ser acompanhada exclusivamente da ata contendo a decisão do Colegiado.

²³ Em 10/08/2016, os acusados apresentaram uma primeira versão de aditamento às suas defesas (fls. 475-481). Ainda em 10/08/2016, os acusados protocolaram nova versão de aditamento às suas defesas, solicitando a substituição da versão anterior (fls. 482-489). Em 19/08/2016, foi protocolada outra correspondência pelos acusados, por meio da qual “*em complementação à manifestação dos Defendentes consubstanciada no Aditamento à Defesa, os Defendentes ratificam e reiteram todos os argumentos, de fato e de direito, já apresentados na Defesa de 30/10/2016, que não sejam incompatíveis ou prejudicados pela recapitulação deliberada na 23ª Reunião do Colegiado realizada em 14/06/2016*” (fls. 491-492). O presente relatório já reflete esses pedidos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2013/7923

Acusados: Atilano de Oms Sobrinho
César Romeu Fiedler
Di Marco Pozzo

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade dos administradores da Inepar S.A. Indústria e Construções por suposta prática de ato de liberalidade à custa da companhia (art. 154, §2º, “a”, da Lei nº 6.404/76) e infração ao dever de lealdade (art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76).

Relator: Diretor Gustavo Tavares Borba

Voto

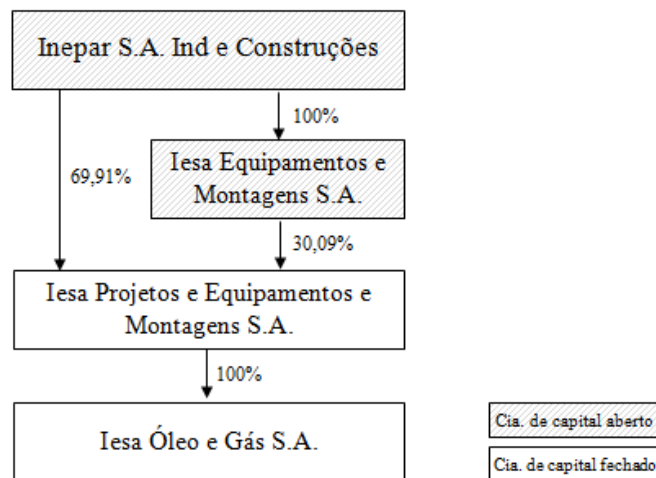
I. VISÃO PANORÂMICA

1. Apurou-se, no presente processo, que 4.791.064 ações de propriedade da Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. (“Iesa Projetos”) foram transferidos, a título gratuito, em setembro de 2008, para os seguintes administradores do grupo Inepar: Atilano de Oms Sobrinho (“Atilano Sobrinho” – 1.996.276 ações), Valdir de Lima Carreiro (“Valdir Carreiro” – 1.996.277 ações) e César Romeu Fiedler (“César Fiedler” – 798.511 ações).

2. Os valores mobiliários em questão eram ações de emissão da Iesa Óleo e Gás S.A. (“IOG”), cujo valor, conforme avaliação da própria sociedade, correspondia a aproximadamente R\$4,8 milhões, se levado em consideração o valor justo (R\$1,00 por ação), ou de algo em torno de R\$ 7,7 milhões, segundo valor contábil (R\$1,61 por ação¹).

3. Como não foi indicado qualquer critério para a definição do valor justo das ações da IOG, tomar-se-á como referência da expressão econômica desses valores mobiliários, à época da transferência (16/09/2008), o valor patrimonial de R\$ 1,61 por ação indicado pela Inepar S.A. Indústria e Construções (“IIC” ou “Companhia”), que não foi impugnado pelos acusados.

4. É importante destacar, desde o início, que a Iesa Projetos e a IOG são companhias fechadas que integram o grupo econômico controlado pela *holding* aberta IIC. Conforme organograma elaborado pela SEP, o grupo encontrava-se estruturado da seguinte maneira na época da operação em análise:



5. A SEP também averiguou que, nos Termos de Transferência de ações para os executivos (fls. 52-55), a cedente Iesa Projetos foi representada por César Fiedler e Di Marco Pozzo no ato de cessão em favor de Atilano Sobrinho, enquanto que, nas transferências efetuadas para Valdir Carreiro. e César Fiedler, a sociedade foi representada por Atilano Sobrinho e Di Marco Pozzo.

6. À época das transferências das ações, Atilano Sobrinho, Di Pozzo e César Fiedler integravam o conselho de administração da IIC². Atilano Sobrinho também exercia o cargo de diretor presidente da IIC, enquanto que César Fiedler ocupava a função de diretor administrativo-financeiro e de relações com investidores na referida Companhia³. Concomitantemente ao exercício dessas funções na IIC, Atilano Sobrinho, César Fiedler e Di Pozzo também eram membros da diretoria da Iesa Projetos, ocupando, respectivamente, os cargos de diretor-presidente, diretor de operações e diretor- jurídico⁴.

7. Com a aprovação da proposta de redefinição jurídica dos fatos (fls. 444-450)⁵, todos os acusados passaram a responder por infração ao art. 154, §2º, "a", da Lei nº 6.404/76⁶, em virtude de suposta prática de atos de liberalidade. Além dessa suposta violação, imputou-se, ainda, a Atilano Sobrinho e a César Fiedler, a acusação de transgressão ao dever de lealdade de que trata o *caput* do art. 155 da Lei nº 6.404/76⁷, pelo aparentemente recebimento, a título gratuito, das ações de emissão da IOG.

8. Os documentos constantes nos autos não deixam dúvidas de que as transferências das ações da IOG efetivamente ocorreram e foram feitas a título gratuito (doações⁸), sendo a sociedade cedente representada, nesses atos jurídicos, por César Fiedler, Di Marco Pozzo e Atilano Sobrinho, conforme indicado no §5º, supra, sendo incontroversa a autoria de cada uma das cessões, posto que não refutadas pelos acusados.

9. Diante desse quadro, impõe-se, em essência, decidir, como preliminar, se a CVM seria competente para apurar e punir eventuais infrações praticadas em subsidiária fechada de uma companhia aberta, bem como, na sequência, caso superada a preliminar, verificar se existia ou não fundamento para a realização daquelas transferências gratuitas de ações.

II. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA CVM

10. Os acusados apresentam preliminar de incompetência da CVM para julgar condutas que teriam ocorrido exclusivamente no âmbito da Iesa Projetos, por ser esta uma sociedade fechada. Acrescentam ainda que seria equivocado embaralhar os atos por eles praticados como diretores da subsidiária fechada com as atribuições e responsabilidades relacionadas aos cargos de administração que detinham na *holding* aberta.

11. Não há dúvida de que a competência da CVM restringe-se, em regra, às companhias abertas.

12. Ocorre que, no presente caso, a companhia aberta estaria sofrendo os efeitos reflexos de atos supostamente irregulares realizados em sua subsidiária, que, ademais, seria administrada pelas mesmas pessoas que exerciam concomitantemente cargos na administração da *holding* aberta.

13. Esse quadro fático, em que os administradores da *holding* aberta e da subsidiária operacional fechada são coincidentes (total ou parcialmente), pode provocar, diante das circunstância de um caso concreto, a extensão da competência da CVM para a análise completa dos atos de todas as sociedades do grupo, de modo a evitar que a Lei nº 6.385/76 se torne inócua e permita a realização de atos prejudiciais ao mercado por meio de estratégias societárias que transfiram a operacionalidade do ato irregular para a subsidiária fechada da *holding* aberta.

14. Trata-se de interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 6.385/76, por meio da qual se busca evitar situações artificiais que causam, indiretamente, prejuízo à higidez do mercado, uma vez que a *holding* aberta estaria sendo prejudicada por meio de atos irregulares realizados na subsidiária fechada, o que pode causar efeitos deletérios ao mercado de valores mobiliários de forma tão nefasta como quando o ato irregular é promovido diretamente na companhia aberta.

15. Anote-se que a IIC, companhia aberta, exercia exclusivamente a função de *holding* do grupo, tanto que as atividades operacionais ficaram concentradas, a partir do ano de 2004, na Iesa Projetos e na IOG. O histórico da Companhia é assim retratado em seu formulário de referência (FRE) relativo ao exercício de 2010:

"2003/2004 - Após a decisão do Conselho de Administração, de Março de 2003, que colocou a responsabilidade da conclusão de todo o processo de reestruturação no Grupo Controlador, a administração da Companhia decidiu concentrar e consolidar todas as suas atividades operacionais em Araraquara/SP, objetivando significativa redução de nossos custos e despesas e o crescimento de nossa produtividade e competitividade. Por motivos de ordem operacional e mercadológica e, em virtude da apreciável tradição junto ao mercado da subsidiária integral IESA - Projetos, Equipamentos e Montagens S/A, foi ela escolhida e estruturada para conduzir todas as atividades operacionais, nas áreas de projetos, manufatura e serviços, a partir de 2004.

Neste sentido, foram adotadas as seguintes providências:

[...]

- Transferimos para a IESA o acervo técnico de todas as empresas industriais e de serviços, da Companhia e de suas controladas.

[...]

- Transferimos para a IESA, (observadas as restrições impostas pela transferência dos contratos de fornecimento e serviços), o quadro de colaboradores lotados nas várias empresas e atividades. Este processo foi totalmente concluído em janeiro último.

- Cadastramos a IESA como fornecedora de bens e serviços em todos os segmentos de mercado. Este processo foi facilitado graças ao acervo técnico e tradição da própria IESA, somado aqueles transferidos pela Companhia e suas controladas.

[...]

2005

[...]

- Constituída a IESA Óleo & Gás S.A, com o intuito de preparar a unidade para buscar uma nova parceira/sócio tecnológica, com capacidade de fazer frente ao grande volume de demanda no mercado, por investimentos em projetos de infraestrutura.
 - Concedido a IESA Óleo & Gás S.A, acesso a todo acervo técnico da Iesa Projetos Equipamentos e Montagens S.A, sendo o mesmo compartilhado pelas duas empresas.
- [...]”⁹

16. Do relatório, constata-se que atividade operacional do grupo era exercida pela Iesa Projetos e pela IOG, remanescendo a companhia aberta (IIC) apenas com a função de coordenação e centralização das decisões estratégicas do grupo.

17. Assim, considerando o contexto do grupo Inepar, não seria razoável nem jurídico concluir que os acusados, administradores de uma companhia aberta (IIC), estariam excluídos da supervisão da CVM em relação aos atos por eles realizados enquanto diretores das sociedades operacionais fechadas do grupo (no caso, a Iesa Projetos), em especial porque, como já exposto, os eventuais atos irregulares realizados nessas subsidiárias operacionais são aptos a causar sérios prejuízos para a *holding* aberta, e, por conseguinte, severos danos ao mercado mobiliário cuja higidez cabe à CVM zelar.

18. Se assim não fosse, razão alguma haveria para que a Lei nº 6.385/76 contivesse norma permitindo à CVM “*examinar e extrair cópia de registros contábeis, livros ou documentos (...) das companhias abertas e demais emissoras de valores mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais, das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum*” (art. 9º, I, “b” – g. n.)¹⁰.

19. Aliás, essa questão não é inédita na CVM, podendo-se citar, como precedente, o voto proferido, em 24/08/2010, no julgamento do PAS CVM nº 14/04, quando o Diretor Relator Marcos Pinto assim se manifestou sobre o tema:

“1.3 A Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, não permite que a CVM puna administradores de companhias fechadas. Nesse ponto, o art. 9º, V, da Lei é claro:

[...]

1.4 Portanto, em vista da falta de competência legal da CVM para punir o acusado, voto pela sua absolvição. Caso o colegiado não concorde com esse entendimento, proponho que passemos à análise do mérito, em que também voto pela absolvição do acusado, pelas razões expostas adiante.

1.5 Mas antes de dar prosseguimento ao mérito, gostaria de prevenir possíveis interpretações excessivas da posição que expus acima, esclarecendo que **os limites legais à competência da CVM não a impedem de punir, por exemplo:**

- controlador de companhia aberta que, por meio de subsidiárias fechadas dessa companhia aberta, abusa de seu poder;
- os administradores de companhia aberta, por infrações cometidas por meio de subsidiárias fechadas, mas com repercussão na própria companhia aberta;** e

iii. administradores de companhia fechada ou quaisquer terceiros que tenham contribuído para a prática da infração praticada por controlador ou administrador de companhia aberta, nos termos do art. 29 do Código Penal". (g.n)

20. Essa interpretação, engendrada em tese pelo Diretor Marcos Pinto, foi posteriormente adotada pelo Colegiado da CVM em um caso concreto (PAS CVM nº RJ2008/4857, julgado em 23/08/2011. Naquela oportunidade, em decisão que foi unânime, o Diretor Relator Otávio Yazbek manifestou seu entendimento de que os administradores podem ser responsabilizados por atos irregulares realizados na subsidiária fechada de um *holding* aberta:

"3. Deparamo-nos, assim, com uma situação bastante peculiar, gerada pelo fenômeno do agrupamento de sociedades. Usualmente, as regras de direito societário, ao tratar dos regimes próprios para as sociedades envolvidas em relações de grupo, preocupam-se com os chamados 'acionariados externos', expressão que designa os acionistas minoritários das sociedades controladas que são excluídos dos processos decisórios e, a rigor, dos próprios mecanismos de proteção estabelecidos para os minoritários das sociedades controladoras. Da mesma maneira, criam-se regimes para a proteção dos credores das sociedades controladas, de modo a evitar que se esvaziem os patrimônios destas em benefício de outras sociedades do grupo, contra as quais eles não teriam direitos.

4. No presente caso encontramos uma inversão daquelas preocupações tradicionais. Vale uma descrição mais esquemática das suas linhas gerais. Nele, a sociedade controladora, que é companhia aberta e, conseqüentemente, dispõe de quadro acionário mais alargado e está sujeita a regras de transparência mais rigorosas, é uma sociedade de participações. A sociedade controlada, companhia fechada, é operacional, atuando diretamente no setor e dispondo de equipamentos e quadro de pessoal adequado.

5. Na sociedade fechada, atuam como administradores mais relevantes os mesmos administradores da sua controladora, o que faz presumir que aquilo que se decide naquela, a menos que tenha sido previamente submetido à assembleia geral da controladora, foi definido (e aprovado) exclusivamente pelas mesmas pessoas, na administração desta. É na sociedade controlada, companhia fechada, que se aprova o plano de retenção e de estímulos para os administradores.

(...)

44. Em um primeiro momento, se poderia asseverar que o desvio de poder propriamente dito teria sido realizado a partir de órgãos da companhia fechada, motivo pelo qual não há como fazer persistir a acusação quando esta é feita no âmbito da companhia aberta. Porém, e em consonância com o voto do Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto no PAS CVM n.º 14/04 (julgado em 24.8.2010), está dentro dos limites da competência da CVM o julgamento de 'administradores de companhia aberta, por infrações cometidas por meio de subsidiárias fechadas, mas com repercussão na própria companhia aberta'.

45. No caso vertente, a posição detida na administração da companhia fechada, que reflete a estrutura da gestão da sua controladora e, em larga medida, decorre desta, foi utilizada para os desvios praticados – vale dizer, para ater-me à terminologia do voto do diretor Marcos Barbosa Pinto acima referido, os administradores da companhia aberta praticaram as infrações por meio de sua subsidiária fechada, produzindo resultados na sociedade controladora. Daí porque entendo cabível também a apenação dos acusados por descumprimento do art. 154".

21. Acrescente-se que, no presente caso, a Procuradoria Federal Especializada da CVM manifestou entendimento nesse mesmo sentido¹¹:

“Depreende-se dos Termos de Transferência de ações da Iesa Óleo e Gás S.A. (vide cópias às fls. 52-55) que a doação foi realizada pela Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S.A., por meio de seus representantes legais, ambas sociedades anônimas fechadas sujeitas ao controle comum da Inepar S.A. Indústria e Comércio. Frise-se, foi no sei de uma companhia fechada – fato este que, em tese, afastaria a competência fiscalizatória da CVM – que foi realizada a operação que favoreceu os administradores ora acusados.

Entretanto, **se, de fato, existe uma limitação legal ao exercício do poder de polícia da CVM, tal óbice não pode ser aqui oposto para afastar a pretensão punitiva da autarquia, ainda que a irregularidade tenha sido cometida a partir de uma companhia fechada.** Para tanto, valho-me do entendimento perfilado no julgamento do PAS CVM nº 14/04, de Relatoria do ex-Diretor Marcos Barbosa Pinto, que abriu um importante precedente para fixar a competência da CVM nas hipóteses em que a irregularidade é praticada na administração de companhias fechadas (...).

Ora, na presente hipótese, a SEP demonstrou, de forma inequívoca, que dois administradores valeram-se dos cargos que, simultaneamente, ocupavam na administração da companhia controlada, fechada (IOG), e na sociedade controladora, aberta (Inepar), não para atender aos fins e interesses destas, mas sim para aprovar doações recíprocas de ações, em evidente desvio de conduta.

Adicionalmente, e considerando que, no exercício de 2008, a IOG teve, isoladamente, resultado equivalente a 40,7% do lucro líquido da Inepar [IIC], não há como negar, em razão da equivalência patrimonial, a repercussão dessa transmissão gratuita de ações da controlada para a companhia aberta.

Neste contexto, portanto, creio não haver margens para qualquer discussão acerca da competência da CVM para o exercício de sua pretensão punitiva sobre a hipótese ora versada”. (g.n)

22. A relevância da IOG e, consequentemente, de suas ações, para o grupo econômico controlado pela Companhia é facilmente constatável pelas próprias informações contidas nas demonstrações financeiras consolidadas da IIC (fl. 127), segundo as quais 48% da carteira de encomendas e pedidos ao final de 2008 decorreria do segmento de atuação de Óleo & Gás (justamente a área da IOG), o que superou bastante os percentuais referentes aos demais segmentos operacionais de Construção & Montagem (15%), Geração & Equipamentos (21%) e Andritz Hydro Inepar (16%).

23. Por fim, rejeita-se a alegação dos acusados de que houve equívoco por ter sido vinculado os atos em análise à qualidade de conselheiros da IIC, pois, conforme já exposto no §0, é justamente o exercício simultâneo de cargos na subsidiária fechada e na *holding* aberta que, conforme precedentes citados¹², justifica a punição pela CVM¹³.

24. Desta forma, diante do contexto em análise, não temos dúvida de que os supostos atos irregulares realizados pelos administradores da subsidiária fechada (Iesa projetos) são aptos para, em tese, causar prejuízo à *holding* aberta (IIC), de forma que, levando em conta também que os administradores exerciam concomitantemente cargos de administração na subsidiária fechada e na *holding* aberta¹⁴, concluímos pela competência da CVM para o julgamento do presente processo.

III. MÉRITO

IV.1. DO FUNDAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DAS DOAÇÕES

25. Os atos de liberalidade, conforme leciona a doutrina de Miranda Valverde, são *"aqueles que diminuem, de qualquer sorte, o patrimônio social sem que tragam para a sociedade nenhum benefício ou vantagem de ordem econômica"*¹⁵.

26. No mesmo sentido, quando do julgamento do PAS CVM nº 09/97 (13/12/2006), manifestou-se o Diretor Wladimir Castelo Branco, para quem *"por ato de liberalidade compreende-se o auto-despojamento de bem ou direito, de que não resulte qualquer proveito para quem o pratica"*¹⁶.

27. A razão da vedação à realização de atos de liberalidade é singela e até mesmo intuitiva: os poderes e atribuições conferidos pela lei e pelo estatuto social aos administradores devem ser utilizados para atingir interesses da companhia (art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/76), de modo que a prática de atos sem contrapartida econômica para a sociedade contraria o caráter econômico e a finalidade lucrativa que norteiam a atividade empresarial¹⁷.

28. A própria lei societária, no entanto, prevê a possibilidade de atos gratuitos em situações específicas, tanto que estabelece ser lícita a *"prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais"* (art. 154, §4º, da Lei nº 6.404/76).

29. Desta forma, os atos da companhia devem buscar o interesse da companhia, admitindo-se, no entanto, a prática de atos gratuitos, desde que razoáveis e realizados em benefício de algum dos outros interesses que, por previsão legal, orbitam no entorno da sociedade (empregados, acionistas e comunidade). Além disso, e como se afigura evidente, os atos gratuitos devem ser aprovados pelos órgãos competentes, respeitando regras claras, objetivas, impessoais e razoáveis que justifiquem a medida.

30. Otávio Yazbek, em voto proferido em 04/06/2014, no julgamento do PAS CVM nº 12/2005, sintetiza com precisão essa questão:

"(...) para que se caracterize, em um caso concreto, a liberalidade de certo ato, deve-se investigar a existência, direta ou indireta, imediata ou mediata, de qualquer contrapartida econômica; atentando-se, sempre, ao fato de que 'determinados atos, embora aparentem ser gratuitos, na verdade não o são, seja porque, no fundo, têm caráter remuneratório, seja porque se inserem no contexto da própria atividade empresarial – que tem, por essência, caráter econômico'. Assim, se a conclusão for a de que o ato não traz nenhum benefício ou vantagem para a companhia, estar-se-á diante de um ato de liberalidade, salvo se a sua finalidade, e também a sua razoabilidade, o justificarem, nos termos do §4º do art. 154 da lei societária".

31. No caso concreto, os acusados afirmaram que a transferência das ações estaria em sintonia com suposta política de incentivo adotada pela "Organização Inepar" desde a sua fundação, com base, especificamente, em programa institucional denominado "ParticipAÇÃO", pelo qual se premiariam os profissionais com bom desempenho e esforços desenvolvidos nos negócios relacionados a quaisquer das sociedades integrantes da "Organização Inepar". Seria, assim, uma forma de compensação pela qualidade dos serviços prestados e dedicação dos funcionários e executivos vinculados ao grupo empresarial.

32. Nessa linha, sustentam os acusados que os serviços prestados às sociedades integrantes do grupo Inepar por aqueles que foram beneficiados por meio das doações seriam a contrapartida necessária ao recebimento dos valores mobiliários, pelo que não haveria, no caso, a configuração da prática de ato de liberalidade.

33. Ocorre que, nada obstante as diversas oportunidades processuais, o único documento apresentado pelos acusados como forma de subsidiar suas alegações foi um encarte genérico, impreciso e lacônico, veiculado pela própria Companhia no final da década de 90, com a denominação de "O Condutor", que continha reportagem intitulada "*Grupo Inepar promove funcionários a acionistas em programa inédito no Brasil*", e que fazia referência a um "projeto" de plano de benefícios (fls. 24-43). Nesse referido encarte, pode-se ler o seguinte conteúdo:

"É um programa de benefício contínuo onde serão aplicados mais de R\$ 7 milhões", adianta Atilano de Oms Sobrinho, presidente do Grupo Inepar. [...]

Nesta primeira fase de implantação do programa, 1000 dos 4000 funcionários da Inepar serão beneficiados.

O programa pretende nos próximos anos transformar todos os funcionários em acionistas. Sete empresas do Grupo já têm acionistas participantes em seu quadros: Inepar S/A Indústria e Construções, Iridium Brasil S/A, Landis & Gyr Inepar S/A, Inepar Hubbell Ltda., Mastec Inepar Sistemas de Telecomunicações, Cidetron Ltda. e Fundação Inepar.

Os funcionários do Grupo Inepar beneficiados nesta primeira fase do programa 'ParticipAÇÃO' receberam as ações conquistadas através de duas variáveis: tempo de serviço e desempenho.

Cinco grupos foram formados para a distribuição de ações pelo tempo de serviço: até 5 e 9 anos, de 10 a 14 anos, entre 15 e 19 anos e acima de 20 anos. A avaliação de desempenho segue aos critérios padrão, bom e ótimo para o benefício aos funcionários.

'Na medida que o funcionário muda de grupo, dentro desta variável, recebe o complemento para se adequar ao novo grupo', destaca o presidente da Fundação Inepar, Renato Requião Munhoz da Rocha.

O acréscimo para a mudança de grupo de tempo na empresa será sempre o equivalente a 160 lotes de 1000 ações. Os lotes conquistados serão repassados automaticamente aos funcionários.

O valor dos lotes de ações distribuídos através da variável desempenho se altera de acordo com os grupos de tempo de serviço.

'Até completar cinco anos na empresa, o funcionário não é beneficiado pelo recebimento de ações dentro da variável avaliação de desempenho', acrescenta o presidente da Fundação Inepar.

As avaliações de desempenho serão feitas no mês de outubro de cada ano. Somando as duas variáveis, cada funcionário pode receber nesta primeira fase do programa entre 40 e 1120 lotes de 1000 ações. (...)

O presidente do grupo Inepar, Atilano de Oms Sobrinho, delegou à fundação Inepar a criação, elaboração e operacionalização do projeto.[...]"

34. A explicação de que as doações basearam-se no aludido programa "ParticipAÇÃO" foi fornecida pela própria Companhia em 04/12/2012 (fls. 21-23), por seus administradores em 21/06/2016 (fls. 49-59) e pelos acusados, tanto em sua defesa conjunta (fls. 231-243) quanto no respectivo aditamento apresentado por conta da redefinição jurídica dos fatos (fls. 483-489).

35. Contudo, em nenhuma dessas oportunidades, os acusados apresentaram uma cópia sequer do documento que supostamente conteria o mencionado programa de

incentivos, tampouco cópias dos atos societários de quaisquer das empresas do grupo econômico em que esta política de remuneração teria sido aprovada ou mesmo mencionada como fundamento para pagamento de algum benefício.

36. Nem mesmo após expressamente indagados pela SEP, os acusados apresentaram esses documentos¹⁸. Mais do que isso, os acusados sequer buscaram produzir alguma justificativa pela não apresentação desses documentos, tanto que ignoraram, pura e simplesmente, a intimação realizada pela CVM pela qual se solicitou a apresentação dos seguintes documentos: (i) cópia do ato societário da Iesa Projetos pelo qual teria sido deliberada a transferência de ações da IOG; (ii) cópia dos documentos relativos à aprovação das remunerações da administração da Iesa Projetos, referente ao exercício de 2008; e (iii) cópia do documento que contivesse a política de remuneração na qual esteja prevista a forma de pagamento (programa "ParticipAÇÃO"); e (iv) cópias das atas de reuniões dos órgãos de administração ou assembleias gerais em que se tenha deliberado a respeito da referida política de remuneração.

37. Trata-se, como se vê, de situação no mínimo inusitada, uma vez que os acusados, cujas defesas se concentram no argumento de que o benefício recebido teria embasamento no programa denominado "ParticipAÇÃO", não apresentam, em qualquer fase do processo (e nem mesmo após serem especificamente intimados para tanto), uma evidência documental sequer que corrobore suas alegações, sejam atas de deliberações societárias que façam referência aos benefícios recebidos, sejam avaliações realizadas com base no referido programa de benefícios, seja o próprio regulamento do programa ParticipAÇÃO. Assim, diante da ausência de qualquer suporte probatório, as defesas mostraram-se pueris e sem consistência.

38. Como a Acusação sustenta que as ações foram recebidas de forma gratuita e sem qualquer embasamento legal, estatutário ou regulatório, impunha-se aos acusados, conforme a distribuição normal dos ônus da prova em qualquer processo (até mesmo porque a Acusação não teria como fazer prova negativa), a apresentação dos atos ou evidências que embasassem a regularidade da cessão de ações em questão.

39. Anote-se que o encarte "O Condutor", documento genérico e impreciso da década de 90, não poderia constituir prova de que os benefícios recebidos foram regulares. Mais do que isso, esse encarte sequer comprova que o aludido projeto foi algum dia realmente instituído e aplicado, quando mais nas décadas seguintes, em um contexto no qual não existe qualquer evidência de que algum ato societário do grupo tenha feito referência a esse programa.

40. Aliás, mesmo se levado em consideração o teor da reportagem trazida pelos acusados, a tese, ainda assim, não se sustentaria. De acordo com o que consta do boletim, o programa "ParticipAÇÃO" estaria baseado em dois fatores: tempo de serviço e desempenho. Todavia, a Companhia informou no item 13.1 do FRE de 2010 que *"a Companhia não possui indicadores de desempenho para a determinação dos elementos de remuneração do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e não estatutária"*.

41. Portanto, ainda que o citado plano efetivamente existisse e estivesse em vigor à época das doações, aparentemente não se poderia aplicá-lo aos administradores por incapacidade de mensuração de um dos elementos necessários à sua consecução, cabendo aduzir que não foi apresentada nenhuma prova de que os critérios para a concessão do benefício aos administradores seriam distintos daqueles aplicáveis aos demais funcionários.

42. Acrescente-se, ainda, que, diante da omissão dos acusados em apresentar documentos que embasassem sua tese, a CVM ainda teve o cuidado de solicitar à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro o envio de todas as atas das assembleias gerais, reuniões da diretoria e reuniões do conselho de administração da Iesa Projetos realizadas nos anos 2007 e 2008¹⁹, a fim de apurar a existência de alguma deliberação que fizesse referência ao programa ParticipAÇÃO ou mesmo outra circunstância que pudesse justificar a cessão gratuita de bens aos administradores, mas, absolutamente nada foi encontrado nesse sentido, corroborando, assim, a total falta de embasamento fático na teoria defendida pelos acusados.

43. Na mesma linha, nas informações que se extraem do FRE de 2010 da *holding* aberta do grupo (IIC), não existe nenhuma informação sobre benefícios associados ao suposto programa ParticipAÇÃO ou a outro programa de benefícios, seja para a companhia aberta seja para as outras sociedades do grupo, tanto que, no item 13.4, relacionado ao plano de remuneração baseado em ações, o FRE da Companhia indicava apenas a expressão “*não se aplica*”.

44. Inexiste, igualmente, no FRE da *holding*, menção ao suposto programa nos itens 13.6 (Remuneração baseada em ações), 13.7 (Opções em aberto), 13.8 (Opções exercidas e ações entregues), 13.9 (Precificação das ações/opções) e 13.16 (Outras informações relevantes – Remuneração). Já no item 14.3 (Política de remuneração dos empregados) do mesmo formulário, consta a informação de que “*a empresa não possui nenhum programa baseado em distribuição de ações aos empregados*”.

45. Ressalte-se, ainda, que, conforme se extrai da manifestação da Companhia (fls. 22), apenas os próprios Atilano Sobrinho, Valdir Carreiro e César Fiedler teriam recebido títulos de emissão das companhias do grupo Inepar para fins de remuneração ou incentivo nos exercícios de 2008 em diante, do que se conclui que, com exceção dos donatários beneficiados nos fatos apurados neste processo, nenhuma outra pessoa teria sido agraciada com benefício semelhante, corroborando a ideia de que não existia qualquer programa genérico de benefícios que remunerassem os funcionários e executivos de forma preestabelecida e sistemática.

46. O quadro fático que se desenha a partir dos elementos colhidos neste processo afigura-se bastante claro: os acusados, sem quaisquer autorização dos órgãos de administração pertinentes e desprovidos que embasamento legal, estatutário ou regulatório, assinaram termos de transferência, a título gratuito, bens de propriedade da IESA (ações de emissão da IOG), que estavam contabilmente avaliados em R\$7,7 milhões, em favor deles próprios (no que se refere a Atilano Sobrinho e a César Fiedler) e de um terceiro (Valdir Carreiro).

47. Conclui-se, assim, que os acusados Atilano Sobrinho, Di Pozzo e César Fiedler, no exercício dos cargos de diretoria da Iesa Projetos, realizaram atos de liberalidade em prejuízo dessa sociedade e da IIC, companhia aberta que a controla e da qual também eram administradores, sem contrapartidas economicamente aferíveis e sem justificativa legal; violando, por conseguinte, o art. 154, §2º, “a”, da Lei nº 6.404/76, e causando, indiretamente, severos e imotivados prejuízos à companhia aberta IIC, o que impõe a condenação dos acusados pela CVM.

IV.2. DA INFRAÇÃO AO DEVER DE LEALDADE

48. Como já exposto, os acusados utilizaram-se de suas funções nas administrações das sociedades envolvidas e da qualidade de representantes legais da companhia fechada Iesa Projetos para executar atos que culminaram na doação, em benefício próprio e de terceiro, de bens de substancial valor (as ações de emissão da IOG), sem base em quaisquer deliberações dos órgãos societários competentes ou justificativa minimamente consistente.

49. Resta evidente, portanto, que os acusados não apenas atuaram com o intuito de obter favorecimento indevido, mas também que, para acobertar suas condutas, não submeteram esses atos danosos aos órgãos superiores da companhia, o que agrava o quadro de dolo, em decorrência da intenção de dificultar o conhecimento do ilícito. Aliás, isso fica claro, por exemplo, quando se atenta para a circunstância de que o subscritor da reclamação, que originou o presente processo sancionador, informou à CVM que *“nos balanços da empresa IESA PROJETOS não fica[ria] claro como se deu essa transferência – se doação ou venda”* (fl. 02).

50. O quadro exposto revela, assim, uma situação extremamente grave sob a perspectiva dos deveres fiduciários dos administradores de companhias, os quais recebem poderes para serem utilizados no estrito interesse da sociedade, e não, em hipótese alguma, para a apropriação indevida do patrimônio social. Afinal, como se sabe, *“o administrador deve (...) servir à companhia, e não dela se servir”*²⁰, de forma que a atuação em benefício próprio, contra os interesses da companhia, configura grave violação ao dever de lealdade que todo administrador deve, acima de tudo, observar.

51. Desta forma, a situação dos administradores diretamente beneficiados pelos atos ilegais (Atilano Sobrinho e César Fiedler) é ainda mais grave, na medida em que o caso demonstra violação ao dever de lealdade (art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76), o que constitui uma das mais graves infrações que um administrador pode cometer.

52. Outro aspecto que corrobora a reprobabilidade da conduta de Atilano Sobrinho e de César Fiedler deriva da afirmação, constante do presente processo, de que eles iriam devolver as ações para a Iesa Projetos, o que se mostrou um mero expediente retórico sem comprometimento real, como posteriormente se verificou na manifestação de 07/04/2016, quando os acusados informaram que teria se tornado impossível dar seguimento a qualquer estudo para viabilizar a devolução das ações.

53. O dever de lealdade representa um dos principais *standards* de comportamento existentes na lei societária brasileira, pois, para além das específicas situações previstas nos incisos do art. 155, impõe ao administrador uma obrigação genérica de comportamento leal, inserindo no sistema de deveres fiduciários *“a obrigação de o administrador agir com boa-fé e para fins legítimos, devendo atuar sempre honestamente no exercício de suas atribuições e no desempenho dos deveres de seu cargo”*²¹.

54. Não há, portanto, dúvida de que Atilano Sobrinho e César Fiedler também violaram o dever de lealdade, posto que buscaram, sem que houvesse qualquer justificativa, ou embasamento para tanto, auferir benefícios pecuniários em prejuízo da companhia da qual são administradores²².

55. Em síntese: Atilano Sobrinho e César Fiedler, mediante condutas indubitavelmente coordenadas e dolosas, não apenas atuaram contra o interesse social, mas o fizeram motivados por um interesse próprio egoístico, visando ao enriquecimento

ilícito às custas da Companhia, o que impõe a condenação destes acusados pela violação ao dever de lealdade de que trata o art. 155 da Lei nº 6.404/76.

IV. HISTÓRICO DOS ACUSADOS E PREJUÍZOS CAUSADOS

56. Nos termos do art. 1º da Instrução CVM nº 131/90, em vigor à época dos fatos, as infrações ao art. 154, §2º, e ao art. 155 da Lei nº 6.404/76 são consideradas graves, autorizando, assim, a aplicação das penalidades previstas nos incisos III e IV do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

57. Em relação à dosimetria da pena, cumpre também registrar que:

a) Atilano Sobrinho foi condenado pela CVM em duas oportunidades:

- i. PAS CVM nº 17/2006, julgado em 22/10/2013, em que lhe foram impostas as seguintes penalidades: (i) inabilitação para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta pelo período de 5 (cinco) anos; e (ii) multa no valor R\$500.000,00; e
- ii. PAS CVM nº RJ2013/1840, julgado em 15/04/2014, em que foi inabilitado para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta pelo período de 5 (cinco) anos.

b) Di Pozzo foi condenado pela CVM em duas oportunidades:

- i. PAS CVM nº 17/2006, julgado em 22/10/2013, em que lhe foi imposta a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta pelo período de 4 (quatro) anos; e
- ii. PAS CVM nº RJ2013/1840, julgado em 15/04/2014, em que foi multado em R\$500.000,00;

c) César Fiedler foi condenado pela CVM em duas oportunidades:

- i. PAS CVM nº 17/2006, julgado em 22/10/2013, em que lhe foram impostas as seguintes penalidades: (i) inabilitação para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta pelo período de 4 (quatro) anos; e (ii) multa no valor R\$500.000,00; e
- ii. PAS CVM nº RJ2013/1840, julgado em 15/04/2014, em que foi inabilitado para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta pelo período de 5 (cinco) anos.

58. Repise-se que, como já mencionado, o valor patrimonial das ações de emissão da IOG, à época em que correram as transferências para Atilano Sobrinho e César Fiedler, eram de R\$3.214.004,36 (três milhões, duzentos e quatorze mil, quatro reais e trinta e seis centavos) e R\$ 1.285.602,71 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e setenta e um centavos), respectivamente, conforme dados levantados pela Acusação a partir de manifestação da própria Companhia, e cujos valores não foram impugnados pelos acusados, que assim tornaram-se incontroversos.

V. CONCLUSÃO

59. Diante de todo o exposto, à luz da gravidade e da reprobabilidade dos atos em análise e dos prejuízos causados, bem como considerando o histórico dos acusados, voto pela:

- a) **condenação** de **Atilano de Oms Sobrinho** à penalidade de multa pecuniária no valor de **R\$9.642.013,08 (nove milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e treze reais e oito centavos)**, correspondentes a três vezes o montante da vantagem econômica indevidamente obtida, na forma do art. 11, inciso II, c/c o §1º, inciso III, da Lei nº 6.385/76, por infração ao art. 154, §2º, "a" e art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76, pela prática de atos de liberalidade à custa da Companhia e pela inobservância ao seu dever de lealdade;
- b) **condenação** de **César Romeu Fiedler** à penalidade de multa pecuniária no valor de **R\$3.856.808,13 (três milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e oito reais e treze centavos)**, correspondentes a três vezes o montante da vantagem econômica indevidamente obtida, na forma do art. 11, inciso II, c/c o §1º, inciso III, da Lei nº 6.385/76, por infração ao art. 154, §2º, "a" e art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76, pela prática de atos de liberalidade à custa da Companhia e pela inobservância ao seu dever de lealdade; e
- c) **condenação** de **Di Marco Pozzo** à penalidade de multa pecuniária no valor de **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, na forma do art. 11, inciso II, c/c o §1º, inciso I, da Lei nº 6.385/76, por infração ao art. 154, §2º, "a", da Lei nº 6.404/76, pela prática de atos de liberalidade à custa da Companhia.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

¹ No que se refere ao valor patrimonial, a Companhia informou que o valor de R\$1,61 por ação teria sido calculado na data-base de 31/08/2008.

² Eleição na 68ª assembleia geral extraordinária e 31ª assembleia geral ordinária, realizadas conjuntamente em 03/05/2007 (fls. 101-109).

³ Eleição na 266ª reunião do conselho de administração, realizada em 25/05/2007 (fls. 110-111).

⁴ Conforme ata da 16ª reunião do conselho de administração da Iesa Projetos, realizada em 02/04/2007, o mandato dos membros da diretoria dessa sociedade, iniciado em 07/06/2006, encerrar-se-ia quando da realização da assembleia geral relativa ao exercício de 31/12/2008 (fls. 359-360).

⁵ Vide Seção X do relatório.

⁶ Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.

[...]

§2º É vedado ao administrador:

a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;

[...]

⁷ Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:

[...]

⁸ Isso fica claro nos próprios termos de transferência de ações, dos quais consta expressamente a natureza jurídica de doação.

⁹ Conforme item 6.3 do Formulário de Referência de 2010 (versão 1) da Companhia, arquivado em 31/08/2010.

¹⁰ Ressalta-se, inclusive, a esse respeito, que a doutrina assevera que "o estudo da evolução legislativa das alíneas do inciso I do art. 9º revela nítido movimento no sentido de robustecer os poderes de fiscalização e investigação da Autarquia" (WELLISCH, Julia Sotto Mayor. Artigo 9º. In: **Comentários à Lei do Mercado de Capitais**: Lei nº 6.385/76. CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (Coord.) São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 188).

¹¹ MEMO Nº 83/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 29/08/2013 (fls. 181-189).

¹² Em reunião de 16/11/2010, o Colegiado aprovou a proposta de recapitulação de infrações nos termos do voto apresentado pelo Diretor Otávio Yazbek, pois este, nos termos da ata daquela decisão, “observou que, considerando a competência atribuída à CVM, notadamente o disposto no art. 9º, V, da Lei 6.385/76, a acusação deveria ser formulada não tendo em vista o exercício de cargos de administração na companhia fechada, **mas sim o seu exercício na companhia aberta**” (g.n).

¹³ Não se está a analisar a possibilidade de responsabilização de administradores da sociedade fechada que não sejam concomitantemente administradores da holding aberta, pela simples razão que essa questão se encontra fora do objeto da presente ação.

¹⁴ Conforme §6º.

¹⁵ VALVERDE, Miranda. **Sociedade por Ações**: Comentários ao Decreto-Lei nº 2627, de 26 de setembro de 1940. Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 1941, p. 39. No mesmo sentido, Nelson Eizirik define os atos de liberalidade como “aqueles que, embora diminuam o patrimônio da companhia, não lhe trazem qualquer benefício ou vantagem econômica. Assim, haverá liberalidade quando uma parcela do patrimônio da companhia for indevidamente conferida a terceiros, sem contrapartida equitativa” (**A Lei das S/A Comentada**. Volume II – Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 362).

¹⁶ Vide, ainda, o PAS CVM nº 14/2006, Rel. Dir. Luciana Dias, julgado em 11/08/2015, e o PAS CVM nº 11/2002, Rel. Dir. Luciana Dias, julgado em 26/02/2013.

¹⁷ Nesse sentido, Miranda Valverde esclarece que “a sociedade anônima é uma instituição destinada a auferir lucros. Os atos dos diretores, portanto, devem cingir-se aos que, nos limites da exploração do objeto social, visam à consecução daquela finalidade. Eles administram um patrimônio alheio e, portanto, não podem, em princípio, dar o que não lhes pertence” (Ob. Cit., p. 39). Por sua vez, Luiz Antonio de Sampaio Campos registra que, “por conta da fissão entre propriedade e gestão do patrimônio, que caracteriza a companhia, para que os administradores não sejam tentados a realizar atos de liberalidade sobre um patrimônio que não é seu, mas, sim, da companhia, a lei busca, desde logo, coarctar atos dessa natureza” (Conselho de Administração e Diretoria. In: **Direito das Companhias**. LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 1123).

¹⁸ Vide Seção IX do relatório, em especial os §§ 31 a 33.

¹⁹ Vide Seção IX do relatório, em especial os §§34 e 39.

²⁰ CAMPOS, Ob. Cit., p. 1129.

²¹ LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio. **Lei das Sociedades por Ações Anotada** – 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 453.

²² Conforme voto do Diretor Pedro Marcílio no PAS CVM RJ2005/1443, julgado em 10/05/2016, “a decisão desinteressada é aquela que não resulta em benefício pecuniário ao administrador. Esse conceito vem sendo expandido para incluir benefícios que não sejam diretos para o administrador ou para instituições e empresas ligadas a ele. Quando o administrador tem interesse na decisão, aplicam-se os standards do dever de lealdade (duty of loyalty)”.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/7923 realizada no dia 06 de outubro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/7923 realizada no dia 06 de outubro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/7923 realizada no dia 06 de outubro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE